



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

Registro Generale

n. 123 del
01/04/2021

COPIA

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Numero 17 del 01/04/2021
CIG: Z8131368FC

OGGETTO: deliberazione G.M. n. 15 del 04/03/2021 atto d'indirizzo per prosecuzione annuale della fase sperimentale d'installazione e gestione tecnica del sistema sanzionatorio per la rilevazione delle infrazioni semaforiche all'impianto di Squillace Lido – ricerca ed indagine di mercato ed affidamento incarico alla ditta ITALTRAFF srl. con sede a Manduria.

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di aprile alle ore 11:00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE

-con delibera della G.M. n. 108/2014 è stato dato atto d'indirizzo a questo Settore di Polizia Locale di procedere alla locazione di strumenti fissi per la documentazione fotografica di infrazioni di passaggio col rosso da installare all'impianto semaforico di Squillace Lido;

-con successivi atti deliberativi l'Organo Esecutivo (vedi deliberazioni della G. M. nn. 51 del 10/05/2016, n. 25 del 24/02/2017 - n. 73 del 09/06/2018 e n. 65 del 30/11/2019) ha dato atto d'indirizzo affinché questo ufficio proseguisse la fase sperimentale del sistema sanzionatorio al fine di migliorare i traguardi di sicurezza raggiunti con le precedenti fasi sperimentali;

-questo ufficio, ha avviato ricerche di mercato ed indagini valutando offerte da parte di altre ditte e da quanto emerso ha accertato che l'offerta proposta sul MEPA, con nome SCHEDA PH1, proposta dalla ditta Italtraff s.r.l. di Manduria (Taranto), costruttrice delle succitate apparecchiature omologate dal Ministero dei Trasporti con decreto n° 257 del 19/01/2016, è risultata essere la più economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, in considerazione anche dell'abbattimento dei costi per l'installazione di un nuovo sistema

-l'offerta MEPA di cui sopra trova conferma, altresì, nella proposta acquisita al protocollo il 01/03/2021 n. 1106, in cui la Ditta ITALTRAFF srl offre l'intero sistema sanzionatorio per il noleggio annuale al prezzo di €. 20.654,60 Iva compresa;

PRESO ATTO

-che sul MEPA, da una ricerca di mercato effettuata, non risultano essere presenti offerte che potessero soddisfare le esigenze, specialmente, economiche prefissate dall'Amministrazione (prezzo, sconto ed abbattimento dei costi di installazione) e che l'acquisto del sistema richiede somme che l'Amministrazione attualmente non può sopportare;

-che l'odierna offerta della ditta ITALTRAFF srl., (€.705,41 cad. al mese oltre IVA), ha consentito all'Amministrazione Comunale di poter risparmiare rispetto alla precedente somma pagata per il noleggio del periodo precedente;

CONSIDERATO

Che secondo quanto previsto dalla clausola di "salvaguardia" prevista nell'offerta., questo Comune non dovrà versare somme alla sopra citata Ditta se non vi saranno incassi utili a coprire la suddetta somma fino alla capienza del debito pari ad €. 20.654,60 Iva compresa.

La società ITALTRAFF srl emetterà fattura alla fine di ogni mese dell'ammontare del 50% (oltre Iva) degli incassi ricevuti dal Comune durante il mese a fronte delle infrazioni rilevate dalle apparecchiature ed incassate, e così sino al completo soddisfo della somma fissa ed invariabile del presente appalto.

Qualora quanto previsto ai precedenti punti non fosse possibile per incassi dal mese pari a zero, la fattura mensile verrà emessa appena si sarà creata la relativa disponibilità nel mese o nei mesi successivi.

Nel caso estremo in cui le infrazioni rilevate, notificate ed oblate nell'intero periodo di vigenza dell'appalto, incassate e da incassare (oblate nel primo periodo di legge di 5 giorni, di 60 giorni o attraverso ingiunzioni di pagamento o decreti ingiuntivi e simili) non dovessero coprire l'intero importo fisso dell'appalto, la società ITALTRAFF ha dichiarato di rinunciare alla parte residua non coperta dagli incassi e di non avere nulla a pretendere.

VISTO

L'art. 36 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 50/2016, il quale al comma 2 lettera A prevede *"che per i servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento"*;

PRESO ATTO

che il servizio in parola rientra tra quelle di cui all'articolo 2, del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 14 del 16/05/2005, esecutiva ai sensi di Legge e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

Il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che consente il ricorso ad un solo operatore per forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00;

VISTO

il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

VISTO

Il Codice della Strada, artt.201 e 208.

VISTO

il Decreto Sindacale di nomina dello scrivente a Responsabile del Settore di Polizia Locale così come previsto dall'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO

che il Codice C.I.G. per la presente fornitura è il seguente: Z162B760E5;

DETERMINA

- I. Di acquisire in noleggio e per la durata di 12 (dodici) mesi, n. 2 rilevatori delle infrazioni semaforiche del tipo Photored F17Dr dalla ditta ITALTRAFF s.r.l. con sede a Manduria – zona ind. Snc, presente sul catalogo MEPA – Consip, secondo quanto da questa ultima offerto con preventivo pervenuto a questo Comune in data 01/03/2021 n. 1106 al costo di €. 20.654,60 IVA compresa;
- II. Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D. L.gs. 267/2000 che:
 - Che il fine che si intende continuare a perseguire è la maggiore sicurezza stradale per il traffico sia veicolare e sia per quello pedonale, in una zona situata in pieno centro abitato – quadrivio semaforico di Squillace Lido.
 - L'oggetto del appalto è il noleggio di n. 2 apparecchiature elettroniche automatiche digitali per la documentazione fotografica delle infrazioni con il semaforo rosso.
 - La modalità di scelta del contraente è quella dell'indagine di mercato e ricerca migliore offerta, nell'ambito delle procedure in economia, sia perché le spese di noleggio rientrano abbondantemente nei limiti stabiliti dalle vigenti normative, sia per il possesso da parte della Ditta in parola delle certi-

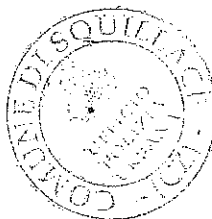
ficazioni e dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e sia per la positiva esperienza lavorativa avuta nei precedenti mesi di prova.

- III. Di dare atto che non necessita impegnare la spesa di cui sopra di noleggio atteso che il corrispettivo spettante alla Ditta sarà versato dopo l'effettivo incasso delle somme riscosse per le sanzioni rilevate attraverso le apparecchiature noleggiate con successive determinate di settore di impegno e liquidazione.
- IV. Di evidenziare che il noleggio delle apparecchiature e l'esecuzione dei vari servizi complementari saranno remunerati attraverso gli incassi rivenienti dalle infrazioni rilevate dalle apparecchiature, accertate ad esclusivo giudizio dagli Agenti di Polizia Locale di questo Settore in base alle vigenti leggi, circolari ministeriali ed omologazione, notificate ed incassate. Si precisa che dal monte incassi saranno esclusi gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative riguardanti violazioni al codice della strada diverse da quelle rilevate con le apparecchiature del sistema Photored F17Dr. A tal proposito la società ITALTRAFF srl. sarà autorizzata alla sola visione dell'estratto conto del C.C.P. su cui confluiscono gli incassi delle infrazioni rilevate, ai fini del perfetto espletamento dei servizi prestati (rendicontazione) e alla contabilizzazione e fatturazione del proprio corrispettivo nei limiti dell'importo convenuto e nelle norme della citata clausola di salvaguardia.
- V. Di dare comunicazione dell'avvenuto affidamento alla ditta di cui sopra e di trasmettere copia della presente Determina al Sindaco, al Segretario Comunale ed all'Ufficio di Ragioneria.

Il Responsabile del Settore
f.to Rag. POLITO Santo Franco

è copia conforme all'originale.

Squillace 01/04/2021



Il Responsabile del Settore
Rag. POLITO Santo Franco